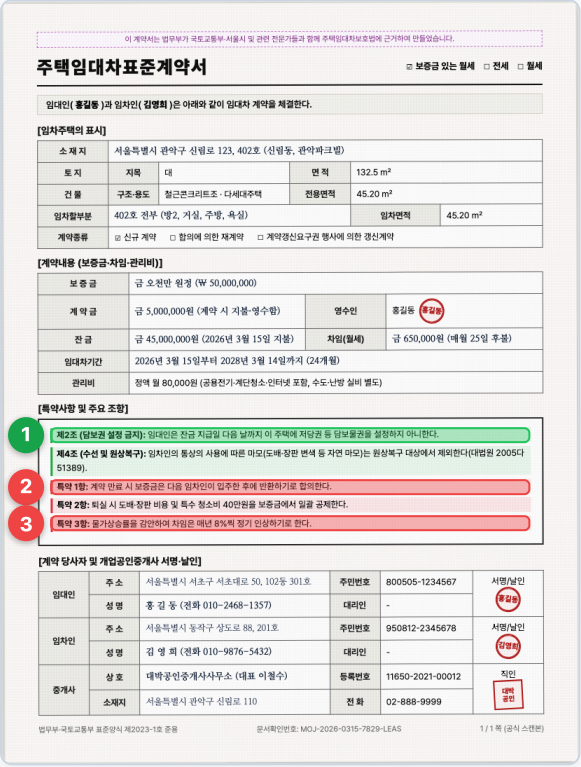
법무부·국토교통부 표준 주택임대차계약서 (보증부월세) 특약 정밀 진단 리포트

주택임대차보호법 제10조(강행규정) 및 대법원 표준 판례 대조 완료

종합 안심도 **72점**

위험 독소 조항	권리 보호 조항	법률 검토 기준	공식 날인 상태
2건	2건	주임법 제10조	검토 센터 확인

스캔 계약서 원본 조항별 핀포인트 하이라이트 시각화



이 계약서는 법무부가 국토교통부·서울시 및 관련 전문가들과 함께 주택임대차보호법에 근거하여 만들었습니다.

주택임대차표준계약서 ☑ 보증금 있는 월세 ☐ 전세 ☐ 월세

임대인(홍길동)과 임차인(김영희)은 아래와 같이 임대차 계약을 체결한다.

[임차주택의 표시]

소 재 지	서울특별시 관악구 신림로 123, 402호 (신림동, 관악파크빌)			
토 지	지목 대		면 적	132.5 m²
건 물	구조·용도 철근콘크리트조 · 다세대주택		전용면적	45.20 m²
임차할부분	402호 전부 (방2, 거실, 주방, 욕실)		임차면적	45.20 m²
계약종류	☑ 신규 계약 ☐ 합의에 의한 재계약 ☐ 계약갱신요구권 행사에 의한 갱신계약			

[계약내용 (보증금·차임·관리비)]

보 증 금	금 오천만 원정 (₩ 50,000,000)		
계 약 금	금 5,000,000원 (계약 시 지불·영수함)	영수인	홍길동 (홍길동)
잔 금	금 45,000,000원 (2026년 3월 15일 지불)	차임(월세)	금 650,000원 (매월 25일 후불)
임대차기간	2026년 3월 15일부터 2028년 3월 14일까지 (24개월)		
관리비	정액 월 80,000원 (공용전기·계단청소·인터넷 포함, 수도·난방 실비 별도)		

[특약사항 및 주요 조항]

1. **제2조 (담보권 설정 금지):** 임대인은 잔금 지급일 다음 날까지 이 주택에 저당권 등 담보물권을 설정하지 아니한다.
제4조 (수선 및 원상복구): 임차인의 통상의 사용에 따른 마모(도배·장판 변색 등 자연 마모)는 원상복구 대상에서 제외한다(대법원 2005다 51389).
2. **특약 1항:** 계약 만료 시 보증금은 다음 임차인이 입주한 후에 반환하기로 합의한다.
특약 2항: 퇴실 시 도배·장판 비용 및 특수 청소비 40만원을 보증금에서 일괄 공제한다.
3. **특약 3항:** 물가상승률을 감안하여 차임은 매년 8%씩 정기 인상하기로 한다.

[계약 당사자 및 개업공인중개사 서명·날인]

임대인	주 소	서울특별시 서초구 서초대로 50, 102동 301호	주민번호	800505-1234567	서명/날인 (홍길동)
	성 명	홍 길 동 (전화 010-2468-1357)	대리인	-	
임차인	주 소	서울특별시 동작구 상도로 88, 201호	주민번호	950812-2345678	서명/날인 (김영희)
	성 명	김 영 희 (전화 010-9876-5432)	대리인	-	
중개사	상 호	대박공인중개사사무소 (대표 이철수)	등록번호	11650-2021-00012	직인 (대박 공인)
	소재지	서울특별시 관악구 신림로 110	전 화	02-888-9999	

법무부·국토교통부 표준양식 제2023-1호 준용 문서확인번호: MOJ-2026-0315-7829-LEAS 1 / 1 쪽 (공식 스캔본)

검출된 조항 위치 및 핵심 분석

1 제2조 담보권 설정 금지 (보호 조항)

"잔금 지급일 다음 날까지 담보물권을 설정하지 아니한다"

✔ 전입신고 익일 대항력 발생 전 보증금 순위 보장

2 특약 1항 보증금 반환 시기 부당 지연 (위험 독소)

"보증금은 다음 임차인이 입주한 후에 반환한다"

✖ 주택임대차보호법 제10조(강행규정) 위반 무효

3 특약 3항 차임 법정 상한 초과 인상 (위험 독소)

"차임은 매년 8% 인상한다"

✖ 주택임대차보호법 제7조(차임증액청구 5% 상한) 위반 무효

※ 위 핀 번호는 좌측 스캔 원본의 형광펜 위치와 1:1로 일치합니다. 계약 체결 전 공인중개사에게 대안 특약으로 수정을 요청하시기 바랍니다.

온율 (溫律)

조항별 정밀 법률 대조표 및 공인중개사용 협상 대안 특약

문서번호: ONYUL-2026-192144

검출된 위험 독소 특약 및 수정 권장 대안 (2건)

[위험 #1] 보증금 반환 시기

수정 권고

계약서 원문: "특약 1항: 계약 만료 시 보증금은 다음 임차인이 입주한 후에 반환하기로 합의한다."

위험 사유: 보증금 반환은 계약 종료와 동시에 이루어져야 하는 임대인의 당연한 법적 의무(동시이행)입니다. 이를 다음 세입자 입주 조건에 묶는 것은 세입자에게 무한 대기를 강요하는 불리한 특약입니다.
서명 시 피해: 다음 세입자가 몇 달 혹은 몇 년간 들어오지 않으면 보증금을 돌려받지 못해 새로 이사 갈 집의 잔금을 치르지 못하고, 전세대출 연체 이자 폭탄을 맞거나 새 계약금을 몰수당하게 됩니다.

공인중개사용 협상 권장 대체 특약:
"임대인은 계약 종료일에 임차인의 퇴거와 동시에 보증금 전액을 반환하며, 새 임차인의 입주 여부를 반환 조건으로 삼지 않는다."

[위험 #2] 차임·보증금 증액 한도

수정 권고

계약서 원문: "특약 3항: 물가상승률을 감안하여 차임은 매년 8%씩 정기 인상하기로 한다."

위험 사유: 주택임대차보호법 제7조는 임대료 증액 상한을 약정한 금액의 5% 이내로 엄격히 제한하며, 계약 후 1년 이내에는 증액을 금지하고 있습니다.
서명 시 피해: 매년 10% 등 집주인이 부르는 대로 과도한 주거비를 물어내야 하며, 감당하지 못할 경우 갑작스럽게 쫓겨나는 주거 불안에 시달리게 됩니다.

공인중개사용 협상 권장 대체 특약:
"차임과 보증금의 증액은 주택임대차보호법 제7조에 따라 약정한 금액의 20분의 1 이내로 하며, 계약 후 1년 안에는 증액하지 않는다."

확인된 권리 보호 조항 (2건)

[보호 #1] 잔금·전입 다음 날까지 근저당 설정 금지

정상 반영

계약서 원문: "제2조 (담보권 설정 금지): 임대인은 잔금 지급일 다음 날까지 이 주택에 저당권 등 담보물권을 설정하지 아니한다."

임차인의 법정 권리를 보호하는 표준 필수 조항이 계약서에 정상 반영되어 있습니다.

[보호 #2] 원상복구 범위

정상 반영

계약서 원문: "제4조 (수선 및 원상복구): 임차인의 통상의 사용에 따른 마모(도배·장판 변색 등 자연 마모)는 원상복구 대상에서 제외한다(대법원 2005다51389)."

임차인의 법정 권리를 보호하는 표준 필수 조항이 계약서에 정상 반영되어 있습니다.

법적 효력 안내 (주택임대차보호법 제10조 강행규정):
"본 법에 위반된 약정으로서 임차인에게 불리한 것은 그 효력이 없다."
계약서 특약란에 임차인에게 불리하게 기재된 조항은 서명 날인하더라도 법적으로 무효를 주장할 수 있으며, 상기 권장 대안 특약 문구로 공인중개사 및 임대인에게 변경을 요청하시기 바랍니다.